

Solução de controvérsias no Mercosul: imagem de sistema ineficiente é equivocada

Autor: Não informado

Data: 2026-05-27T14:24:39+00:00

Categoria: Ciências

URL original: <https://jornal.usp.br/ciencias/solucao-de-controversias-no-mercosul-imagem-de-sistema-ineficiente-e-equivocada/>

Conjunto de mecanismos jurídicos e diplomáticos criado em 1994 tem histórico de 13 demandas resolvidas, sendo por vezes considerado subutilizado. Pesquisador explica porque número não deve ser considerado baixo

Publicado: 27/05/2026 às 11:24

Texto: Luana Mendes*

Arte: Livia Bortoletto**

Os blocos econômicos são associações entre países que firmam acordos para facilitar o comércio e integrar suas economias – Foto: [Magnific](https://www.magnific.com/br/fotos-gratis/a-mao-de-uma-pessoa-segurando-pequena-globo_3143216.htm#fromView=image_search&page=1&position=0&uuid=e658bc4c-953c-4e12-a705-378169fb2f7a&query=m%C3%A3os+segurando+o+globo)

Por décadas, uma narrativa de ineficiência se consolidou nos meios acadêmicos e diplomáticos a respeito do Mercosul (Mercado Comum do Sul), baseada no argumento de que seu sistema de solução de controvérsias seria subutilizado. Essa percepção se sustenta em números que, à primeira vista, parecem baixos: foram 13 demandas resolvidas desde a criação do mecanismo em 1994, com um longo hiato e sem novas sentenças contenciosas desde 2012, quando ocorreu o caso da suspensão do Paraguai.

No entanto, uma pesquisa de doutorado conduzida por Adriano de Oliveira no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (Prolam) da USP desafia essa visão, demonstrando que a suposta ociosidade é, na verdade, um equívoco de interpretação estatística, que ignora as diferenças fundamentais entre os modelos de justiça internacional.

O Mercosul é um bloco econômico e político da América do Sul, criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, com o objetivo de integrar as economias dos países-membros, facilitando o livre-comércio, a circulação de bens e serviços e a adoção de uma política comercial externa conjunta. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai fazem parte do grupo fundador, que recentemente foi expandido com a entrada da Venezuela e Bolívia.

Adriano de Oliveira - Foto: Arquivo pessoal

Nesse modelo, as decisões dependem do consenso entre os Estados e a soberania nacional é preservada, o que limita a atuação do tribunal quase exclusivamente a disputas entre os países-membros. Para o pesquisador Adriano de Oliveira, que investiga esses sistemas desde 2015, o grande erro das críticas tradicionais é comparar o Mercosul com tribunais de natureza supranacional, como o Tribunal de Justiça da Comunidade Andina (TJCA) ou o modelo europeu. Nos sistemas supranacionais, as normas do bloco prevalecem sobre as leis nacionais e os cidadãos ou empresas particulares podem processar os Estados diretamente, o que naturalmente infla o volume de processos.

“Minha pesquisa faz uma comparação entre o sistema de controvérsias do Mercosul e os outros tribunais internacionais da América Latina e Caribe, para entender se essa era uma resposta definitiva. E, na verdade, acabei chegando a outras conclusões”, afirmou ao ****Jornal da USP****.

A análise dos conflitos latino-americanos

Para desmistificar o estigma do tribunal parado, o pesquisador estruturou seu trabalho sobre um rigoroso percurso metodológico, que combinou as técnicas quantitativa e qualitativa através do método comparativo. A pesquisa utilizou a técnica conceitual por meio de revisão bibliográfica, além da técnica normativa para analisar textos de tratados internacionais e o método empírico, baseado no estudo de casos da jurisprudência internacional. Um dos pontos centrais da pesquisa foi a necessidade de comparar apenas “grandezas semelhantes”, limitando a análise a sistemas compostos exclusivamente por países latino-americanos ou caribenhos para evitar distorções geopolíticas.

Nesse sentido, para entender a aparente baixa produtividade do bloco é necessário compreender a distinção entre os modelos intergovernamental e supranacional. O Mercosul opera sob uma lógica intergovernamental, baseada no consenso e na preservação da soberania nacional, o que restringe o acesso direto de particulares (cidadãos e empresas) ao tribunal regional. Em contrapartida, sistemas como o da Comunidade Andina seguem o modelo supranacional, permitindo que indivíduos processem os Estados diretamente, aumentando o volume total de procedimentos.

“O sistema de solução de conflitos do Mercosul tem uma atuação direcionada a questões de importação, exportação, barreiras tarifárias e até mesmo regime democrático, em casos específicos como a suspensão do Paraguai do bloco. Já em sistemas supranacionais, o mesmo órgão de justiça apresenta maior amplitude de temas a serem regulados, incluindo desde temas comerciais até a proteção dos direitos dos cidadãos”, aponta Adriano de Oliveira.

O pesquisador explica que recursos envolvendo cidadãos elevam naturalmente o volume de atividade desses órgãos, o que na prática amplifica a sensação de que blocos como o Mercosul resolvem menos conflitos. Quando o filtro qualitativo da pesquisa isolou apenas as demandas interestatais — ou seja, quando um Estado processa outro —, o cenário revelou que o Mercosul é, de fato, o sistema mais acionado da região, com uma média de 0,41 casos por ano, superando os 0,12 do Tribunal Andino e os 0,05 da Corte Caribenha.

Quanto ao polêmico hiato de sentenças desde 2012, a tese conclui que esse lapso não é um indicador determinante de falta de credibilidade ou inutilização do sistema. Ao analisar a inatividade de forma proporcional ao tempo de existência de cada tribunal, a pesquisa descobriu que o silêncio do Mercosul representa cerca de 40% de sua história, um índice significativamente menor do que os períodos de inatividade verificados no Tribunal Andino (63%) ou na Corte Caribenha (85%) para disputas entre nações. Esse fenômeno pode indicar, na verdade, que a via diplomática tem funcionado de forma eficaz no bloco, resolvendo divergências antes que se tornem processos judiciais públicos.

Além disso, os dados provam que não houve uma “fuga de foro” para instâncias globais: em três décadas de Organização Mundial do Comércio, os países do Mercosul levaram apenas três disputas entre si para aquele órgão, demonstrando que o sistema regional continua sendo o caminho preferencial para resolver impasses internos.

Em última análise, a pesquisa de Adriano de Oliveira reforça que os mecanismos do Mercosul não devem ser avaliados por padrões europeus ou modelos supranacionais para os quais nunca foi desenhado. O sistema cumpre o papel de oferecer segurança jurídica dentro de sua própria realidade política e econômica.

A desconstrução da ideia de subutilização não apenas “limpa a imagem” do tribunal, mas oferece uma nova métrica para acadêmicos e formuladores de políticas públicas, reforçando que a eficácia de uma corte internacional não se mede apenas pelo volume de papel produzido, mas por sua capacidade de atuar como um instrumento de última instância para as grandes crises comerciais e políticas da integração regional.

A tese *A questão da subutilização do sistema de solução de controvérsias do Mercosul* pode ser acessada neste [link](<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-19022026-172916/pt-br.html>).

Mais informações: ajjoliveira@outlook.com, com Adriano de Oliveira

**Estagiária sob orientação de Luiza Caires*

***Estagiária sob orientação de Simone Gomes*

Leia +

[América Latina: dados indicam aumento de regimes autoritários por manipulação de regra eleitoral](<https://jornal.usp.br/ciencias/america-latina-dados-indicam-aumento-de-regimes-autoritarios-por-manipulacao-de-regra-eleitoral/>)

****Política de uso****

A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.